

Oberlandesgericht Musterstadt - Vergabesenat

Sofortige Beschwerde gegen den Beschluss VK ML 12-31/26

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Sofortige Beschwerde gegen den Beschluss VK ML 12-31/26

Anfechtungsumfang und Anträge

Die Antragstellerin greift den am 14.08.2026 zugestellten Beschluss nur an, soweit die Vergabekammer den Antrag auf ersatzlose Streichung eines Vor-Ort-Auswahlkriteriums zurückgewiesen und ihr Kosten auferlegt hat.

Sie beantragt,

1. Nummer 3 des Tenors aufzuheben und dem Antragsgegner aufzugeben, bei der Bewerberauswahl weder Unternehmenssitz noch eine vor Zuschlag vorzuhaltende örtliche Betriebsstätte zu bewerten;
2. hilfsweise klarzustellen, dass nur die mit dem vorgesehenen Projektteam verbindlich angebotene Reaktionsleistung und nicht dessen gegenwärtiger Aufenthaltsort bewertet werden darf;
3. die Kostenentscheidung entsprechend zu ändern.

Zulässigkeit

Das Vergabeverfahren begann mit der Bekanntmachung am 03.07.2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB gilt neues Recht. Die Zwei-Wochen-Notfrist des § 172 Abs. 1 GWB endet am 28.08.2026. Diese Beschwerde wird zugleich begründet. Die übrigen Beteiligten erhalten zeitgleich eine Ausfertigung.

Soweit der Nachprüfungsantrag teilweise abgelehnt wurde, hat die Beschwerde nach § 173 Abs. 1 GWB keine aufschiebende Wirkung. Die Antragstellerin beantragt deshalb keine Verlängerung einer nicht bestehenden automatischen Wirkung, sondern verfolgt die Sachentscheidung mit besonderer Beschleunigung.

Beschwerdegründe

Die Kammer hat zu Recht die Sitznähe verworfen, lässt mit ihrer offenen Formulierung aber zu, dass der Auftraggeber denselben Regionalvorteil als vorab vorzuhaltende Betriebsstätte wiedereinführt. Für die ausgeschriebene Beratung ist eine physische Eintreffzeit nur in bestimmten Krisenszenarien erforderlich. Der überwiegende Leistungsanteil wird remote oder in planbaren Workshops erbracht.

Ein auftragsbezogener Maßstab muss daher zwischen Alarmannahme, qualifizierter Remote-Reaktion und gegebenenfalls physischer Eintreffzeit unterscheiden. Ein Bewerber darf die Leistung durch ein belastbares Einsatzmodell nachweisen; eine Niederlassung vor Zuschlag wäre unverhältnismäßig.

Tatsachen und Beweismittel

Tatsache	Beweismittel	Bedeutung
24/7-Rufbereitschaft steht	Dienstplan Anlage B 4	Reaktion binnen 15 Minuten
zwei Einsatzteams verfügbar	Personalzuordnung Anlage B 5	Ausfallsicherheit
Anfahrt in höchstens 150 Minuten	Routing- und Fahrzeugkonzept Anlage B 6	physische Einsatzfähigkeit
Remote-Bearbeitung dominiert	Leistungsbeschreibung Kapitel 3	Sitznähe für Hauptleistung ohne Aussagekraft

Unterschrift

Rechtsanwältin Dr. Lea Verding
für die Antragstellerin